ANA
Autoridad Nacional del Agua

REPÚBLICA DEL PERÚ

CUT: 159879-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0299-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 16 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 159879-2026, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua que deriva de la solicitud de fecha 18.08.2026, presentado por la empresa **TURISMO Y CONSERVACIÓN S.A.C.** con RUC N° 20602052703, sobre la solicitud de acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua, para el proyecto denominado *"Wayqecha Lodge"*, ubicado en el sector Esperanza, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado mediante el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes*: a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica,* ***b) Acreditación de disponibilidad hídrica*** *y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico*; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (RPAODUAyAEOFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

SEGUNDO.- Que, el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés.

TERCERO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua, para el proyecto denominado *"Wayqecha Lodge"*, ubicado en el sector Esperanza, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, adjuntando los siguientes documentos: memoria descriptiva para la acreditación de disponibilidad hídrica superficial según Formato Anexo N° 07 y el pago por derecho de trámite.

Firmado digitalmente por HUARANCCA VILLASANTE Edwar Alan FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 16/10/2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : BC69A93E

CUARTO.- Que, mediante la Carta N° 0273-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 02.09.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua respecto al presente procedimiento le comunicó a la administrada las observaciones técnicas formuladas requiriéndole la reformulación integral del estudio hidrológico del Formato Anexo 07 al **Formato Anexo N° 06 de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA**, debido a que la memoria descriptiva presentada no corresponde, así como el desarrollo del análisis meteorológico/hidrométrico, la determinación de la oferta hídrica al 75% de persistencia, el balance de demandas, el recálculo del caudal ecológico según la Resolución Jefatural N° 267-2019-ANA y el inventario georreferenciado de fuentes e infraestructura; otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación integral física y digital, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la información obrante en el expediente.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0527-2026-ANA-AAA.MDD/HLH de fecha 29.09.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa concluyó que la administrada no cumplió, dentro del plazo otorgado, con subsanar las observaciones advertidas en la Carta N° 0273-2026-ANA-AAA.MDD. En esa línea, se procedió a la evaluación del procedimiento con la información y documentación obrante en el expediente; al respecto, del examen técnico de los actuados existentes, se observa que estos **resultan insuficientes e idóneamente deficientes** para acreditar los requisitos exigidos por la normativa, lo que impide a esta Autoridad emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud; en tal sentido, corresponde declarar **la improcedencia** de la solicitud de acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua, para el proyecto denominado *"Wayqecha Lodge"*, ubicado en el sector Esperanza, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0145-2026-ANA-AAA-MDD/EAHV de fecha 15.10.2026 el Área Legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, en mérito al Principio de Verdad Material contenido en el numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, exige que las decisiones de la administración se fundamenten en hechos plenamente verificados y probados. Al no haber aportado la administrada los elementos de juicio mínimos que sustenten técnicamente su pretensión, subsiste una falta de acreditación sustancial que impide a esta Autoridad evaluar el expediente, configurándose la imposibilidad jurídica de emitir un pronunciamiento sobre el fondo. En consecuencia, corresponde declarar la **improcedencia** de la solicitud planteada.

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la empresa **TURISMO Y CONSERVACIÓN S.A.C.** con RUC N° 20602052703, sobre acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua, para el proyecto denominado *"Wayqecha Lodge"*, ubicado en el sector Esperanza, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa TURISMO Y CONSERVACIÓN S.A.C. en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : BC69A93E

del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : BC69A93E